



08 de agosto de 2019

Oficio

SCM 349-2019

Sr. Juan Pablo Barquero Sánchez

Alcalde Municipal

Municipalidad de Tilarán

Tilarán, Gte.

Respetable Señor:

Para su debido trámite me permito remitirle mediante certificación, acuerdo del Concejo Municipal tomado en la sesión ordinaria No. 169 del 30 de julio de 2019, correspondiente a: **APROBACIÓN DEL PROYECTO REFORMA AL REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO, EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN.**

Atentamente,

Br. Silvia María Centeno González

Secretaria de Concejo

Municipalidad de Tilarán

C.c.
S.D.
Archivo



CERTIFICACIÓN

La suscrita certifica acuerdo del Concejo Municipal, tomado en la sesión ordinaria # 169 del 30 de julio de 2019.

ARTÍCULO 26: Se presenta la siguiente moción

Considerando que:

PRIMERO: El artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º, 13 inciso c) y 169 del Código Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y financiera de las municipalidades.

SEGUNDO: La Municipalidad de Tilarán publicó el Proyecto de Reglamento para el procedimiento del cobro Administrativo y Judicial, en Gaceta n° 99 del 24 de mayo de 2013, acogido como reglamento según publicación realizada en Gaceta n° 139 del 19 de julio de 2013.

TERCERO: Se requiere concretar una actualización del instrumento de forma que se agilice la gestión cobratoria pero que sobre todo se brinden nuevas opciones de pago de sus deudas a los contribuyentes de forma que se propicie una mayor recaudación.

Se mociona para que con dispensa de trámite de comisión se acuerde definitivamente:



PRIMERO: Dispensar del trámite de Comisión la discusión de la propuesta formulada por el Alcalde Municipal, para aprobar proyecto de reforma al Reglamento para el procedimiento del cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Tilarán,

SEGUNDO: Aprobar como proyecto de reforma al Reglamento para el procedimiento del cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Tilarán la propuesta formulada por el Alcalde el texto que a continuación se detalla:

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

PROYECTO REFORMA AL REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO, EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1°—Objeto y ámbito del Reglamento. El presente Reglamento tiene por objeto, establecer los lineamientos y la forma de operación de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Tilarán, dedicados a la recuperación de obligaciones tributarias documentadas y no documentadas. Este reglamento establece las normas que regularán el cobro administrativo, extrajudicial y Judicial, de las obligaciones por parte de los contribuyentes y sujetos pasivos. Con la máxima recuperación de las mismas siempre bajo criterio de conveniencia y oportunidad institucional, según el análisis y características de cada caso en particular, y de aplicación obligatoria para el Proceso de



Servicios Ciudadanos y Técnicos y para los abogados externos contratados por la Municipalidad para éste fin.

El ámbito de aplicación de éste Reglamento, corresponde a las obligaciones de los administrados, surgidas con la Municipalidad de Tilarán en el cantón de Tilarán.

Artículo 2°. Definiciones preliminares: Para efectos de este Reglamento se entenderá por:

a). **Reglamento:** El Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Tilarán.

b) **Municipalidad:** La Municipalidad de Tilarán.

c) **Administración Tributaria:** Se refiere a la gestión tributaria que se concreta por medio de las diferentes unidades que integran el Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos.

d) **Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos:** Proceso que atiende por medio de sus unidades, los requerimientos de licencias y pagos de obligaciones tributarias, por parte de los usuarios.

e) **Obligaciones vencidas:** Las obligaciones dinerarias vencidas, o bien, créditos exigibles de plazo vencido a favor de la Municipalidad, por concepto de tributos municipales, cánones y arrendamientos así como las multas, intereses y recargos que se deriven de ello.



f) **Sujeto Pasivo:** Es la persona física o jurídica que se encuentra atrasada en el pago de sus obligaciones con la municipalidad, derivados de impuestos, tasas, contribuciones especiales, así como las multas, intereses y recargos que se deriven de ello y cualquier otro tipo de adeudo Municipal.

g) **Contribuyente:** Es la persona física o jurídica obligada a pagar tributos a la Municipalidad, derivados de impuestos, tasas, contribuciones especiales, así como las multas, intereses y recargos que se deriven de ello y cualquier otro tipo de adeudo Municipal.

h) **Abogados Externos:** Los Profesionales en Derecho debidamente acreditado ante el colegio profesional respectivo, que podrán ser personas físicas y jurídicas que presten sus servicios profesionales a la Municipalidad, bajo la normativa de éste Reglamento efectuando la gestión de cobro extrajudicial y judicial respectiva para la recuperación de las obligaciones vencidas de la Institución.

i) **Cobro administrativo:** Todas las acciones que se realizan administrativamente por parte de las diferentes unidades que integran el Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, con el objetivo de hacer cumplir los calendarios de pago que garanticen la cancelación oportuna de las cuentas de los sujetos pasivos.

j) **Cobro extrajudicial:** Las acciones realizadas extrajudicialmente por los abogados externos, para la cancelación de las obligaciones vencidas trasladadas a éstos para su respectivo cobro, previo a iniciar la gestión judicial correspondiente.



k) **Cobro judicial:** Se entiende por cobro judicial el desarrollo y establecimiento de controles y gestiones en sede judicial tendientes al logro de la máxima recuperación de la cartera que ejecuten los abogados contratados para tal fin por la Municipalidad; en aras de obtener la recuperación de las obligaciones vencidas, una vez que se agoten los trámites de cobro administrativo y extrajudicial.

l) **Estrategia de cobro:** Es la acción por medio de la cual se establece el cómo realizar las gestiones de cobro, para la recuperación de obligaciones tributarias y las deudas en un periodo determinado.

m) **Mora:** Se define como el estado tardío en que incurre el sujeto pasivo en cualquier forma de pago convenida. El cómputo de la mora se da a partir del día natural siguiente a la fecha de pago pactada.

n) **Arreglos de Pago:** Compromiso que asumen los contribuyentes que se encuentran morosos en el pago de sus obligaciones tributarias, sean en sede Administrativa o Extrajudicial o Judicial con la Municipalidad de Tilarán.

Específicamente en aquellas deudas que se han originado únicamente por concepto de Tasas, Impuesto de Bienes Inmuebles, y obligaciones que surgieron como producto de un proceso de recalificación y/o fiscalización de patentes, excluyendo de dicho procedimiento las obligaciones derivadas u originadas por Patentes de Licor, basado



en el artículo 69 párrafo segundo, de la Ley 9047, así como las deudas de Patente Comercial que no han sido susceptibles del proceso de Recalificación de Patente.

Para realizar dicho arreglo, al momento de formalizar el mismo, la obligación tributaria no debe tener sentencia en firme, con lo cual el contribuyente asume pagar la deuda dentro del tiempo que se le concede de acuerdo con la posibilidad y capacidad económica de cada contribuyente y a la vez con lo dispuesto en ese Reglamento.

Artículo 3°. Definición de Obligación del Sujeto Pasivo: Para los fines de este Reglamento se entiende por obligaciones tributarias documentadas y no documentadas:

- 1) Aquellas que representen deudas por concepto de impuestos nacionales y municipales bajo administración del Municipio, que presenten atraso en el pago de las mismas o que se encuentren vencidas.
- 2) Aquellas que representen deudas por concepto de tasas y contribuciones especiales que presenten atraso en el pago o que se encuentren vencidas.
- 3) Aquellas que representen deudas por concepto de alquileres, arrendamientos, canones, préstamos o créditos que se hayan otorgado a beneficiarios de programas municipales que presenten atraso en el pago o, que se encuentren vencidas o que exista algún tipo de incumplimiento que obligue a su vencimiento.



4) Aquellas obligaciones que incumplan alguna de las cláusulas pactadas entre la Municipalidad de Tilarán y el deudor que faculten al municipio a darlas por vencidas, en forma anticipada o con el vencimiento del plazo de la obligación, o de la deuda, que contemplen las leyes y reglamentos aplicables y vigentes.

5) Aquellas obligaciones correspondientes a las multas, intereses y recargos que se deriven de los incisos anteriores

Artículo 4°. Ámbito de las gestiones de cobro: Abarca todas las gestiones de cobro que realicen las diferentes unidades que integran el Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, en su condición de Administración Tributaria de la Municipalidad de Tilarán, sobre las obligaciones tributarias o deudas que se efectuarán de conformidad con el presente Reglamento. No implica lo anterior, imposibilidad para que la Municipalidad, por razones de conveniencia y de forma motivada, pueda recurrir a un procedimiento de cobro más acelerado, cualquiera que este sea, siempre que el mismo esté sujeto al debido proceso.

Capítulo II

Organización Institucional para la Gestión Tributaria.

Artículo 5: Funciones de la Gestión Tributaria: La función de la Gestión Tributaria es lograr el máximo cumplimiento voluntario de todos los deberes y obligaciones tributarias de los contribuyentes de la municipalidad, mediante el desarrollo de un



conjunto de acciones cuyo propósito es la implementación y ejecución de sistemas de procedimientos eficientes de planificación, coordinación y control. Dentro de éste marco, le corresponde todo lo relacionado con la gestión, recaudación y fiscalización de las obligaciones tributarias municipales o de la administración municipal.

Artículo 6º. Dependencias Involucradas: Las áreas municipales que tienen competencia en la Administración Tributaria son todas aquellas que realizan acciones vinculadas con la gestión de tributos, tasas y servicios. Las áreas que la integran son:

- Unidad de Asistencia Técnica: Su función principal es mantener actualizado la información documental y digital de todas las propiedades que existen en el cantón. Le corresponde también, incluir y traspasar fincas nuevas, y mantener actualizada el valor de los diferentes predios en el canton, regular y fiscalizar toda aquella persona física o jurídica que desarrolla una actividad lucrativa en el cantón.
- Unidad de inspecciones y notificaciones: Es la encargada de realizar las gestiones de notificación de todas las actuaciones a los contribuyentes y sujetos pasivos para informarles de sus obligaciones tributarias.
- Plataforma de Servicios: Es la encargada de brindar la información que el contribuyente y sujeto pasivo requiere sobre los diferentes trámites municipales; así como de realizar la



Artículo 7º. Organización Interna: La Gestión Tributaria es dirigida por el Coordinador (a) del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, el cual coordina y dirige el trabajo de las siguientes unidades: Plataforma de Servicios, Asistencia Técnica, Gestión Catastral, Bienes Inmuebles y Valoración e Inspecciones y Notificaciones. Los puestos que integran estas unidades coordinan con los funcionarios asignados a la plataforma de servicios, para la orientación adecuada a los contribuyentes o usuarios.

Artículo 8º. Conformación de la Unidad de Cobros y sus fines: La Unidad de Cobros se encuentra incorporada como parte del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos. Le corresponde crear e implementar los mecanismos y controles necesarios para hacer efectivo el cobro y correspondiente pago de las cuentas que están al día y las morosas, tanto administrativo, extrajudicial y judicial de la municipalidad, en concordancia con los artículos 83 y 84 del Código Municipal.

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones de cobro: la Unidad de Cobros realizará acciones de cobro de cuatro tipos: preventivo, administrativo, extrajudicial y judicial. Serán sujeto de acciones de cobro preventivo aquellas cuentas que no han cumplido su fecha de vencimiento; de cobro administrativo las obligaciones que se encuentren vencidas con la Municipalidad y que tengan un trimestre vencido, estas serán notificadas en dos oportunidades.



Para el trámite extrajudicial solo aplicarán las cuentas que tengan al menos tres trimestres vencidos y el cobro administrativo no surtió el efecto esperado. Éste se tramitara de la siguiente forma: se realizará una notificación, la que deberá ir firmada por el abogado externo; el costo de la misma se trasladará al contribuyente moroso y su cobro se regirá por la tabla de Aranceles de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado. El administrado tendrá un plazo de CINCO días hábiles para presentarse al municipio después de realizada la notificación, misma que será gestionada y supervisada por el abogado a cargo de la cuenta. Vencido el plazo otorgado, sin que surja efecto; el abogado procederá con el trámite de cobro judicial.

Artículo 10º. Funciones de la Unidad de Cobro: en cumplimiento de su función de recaudación, realizará las siguientes acciones:

- a. Proponer e implementar la estrategia de cobro anual de la Municipalidad.
- b. Gestiones preventivas de cobro. Éstas se realizarán quince días naturales antes de la fecha de vencimiento del plazo para el pago de la obligación respectiva. Las acciones consistirán en comunicaciones, avisos o mensajes vía telefónica o internet, publicaciones generales u otros resulten utilizables conforme a las plataformas tecnológicas y de telecomunicaciones disponibles.
- c. Gestiones de cobro administrativo de las cuentas morosas. Las obligaciones tributarias municipales que pasen a encontrarse morosas, serán notificadas al menos dos veces administrativamente, otorgándosele al sujeto pasivo hasta TREINTA días



naturales con la primera notificación y hasta CINCO días hábiles con la segunda o posteriores, para realizar el pago respectivo; si vencido el plazo después de la última notificación, el sujeto pasivo no cancelare el adeudo o llegare a un arreglo de pago, se remitirá el expediente a los abogados externos para iniciar el cobro extra judicial, el cual consistirá en diligenciar una notificación que será firmada por el profesional asignado y de no ser normalizada la deuda, pasará a la etapa de cobro judicial. La notificación indicada y los trámites descritos, se realizarán por los medios legales correspondientes, establecidos en la legislación y el presente reglamento. Los avisos escritos de cobro se notificarán vía fax, correo certificado, correo electrónico o en forma personal. En caso que el atraso corresponda a la obligación del pago del impuesto a la licencia referida en el artículo 88 del Código Municipal, y su morosidad sea igual o mayor a dos trimestres vencidos, una vez realizado el proceso administrativo de cobro sin que el respectivo pago se haya hecho efectivo, se procederá a suspender la licencia de conformidad con el artículo 90 bis del Código Municipal.

d. Gestiones de cobro a cargo de los abogados externos. Entregar una vez agotada la última gestión de cobro administrativo, la documentación necesaria de las cuentas en estado de morosidad, a los abogados contratados por la Municipalidad para que procedan a su cobro por la vía extrajudicial y judicial que corresponda.

e. Ejercer las funciones de control y fiscalización sobre la actuación que realizan los abogados externos, en la etapa ejecutiva.



f. Rendir informes trimestrales sobre el estado de las obligaciones vencidas que se encuentran en la etapa administrativa, señalando el número de cédula, nombre del contribuyente, distrito de ubicación, el monto moroso, clasificándolo de acuerdo con la siguiente table de cuantía de los saldos:

DE	A
0,01	25.000,00
25.001,00	50.000,00
50.001,00	100.000,00
100.001,00	150.000,00
150.001,00	200.000,00
200.001,00	350.000,00
350.001,00	

Cuando se considere necesario, podrá realizarse la clasificación, por la antigüedad del atraso en 1,2, 3, y más períodos (trimestres) de morosidad.

g- Sobre las obligaciones vencidas que se encuentren en cobro extrajudicial, la unidad elaborará un informe trimestral donde se indicará los procedimientos de cobro



realizados firmados por el abogado que se han enviado al contribuyente moroso; así como la respuesta de pago realizada por el contribuyente. Para tal efecto, el abogado a cargo de la cuenta, remitirá copias o resúmenes de los documentos y diligencias que demuestran su gestión a la Coordinación del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos.

h. Sobre las obligaciones vencidas que se encuentren en cobro judicial, se elaborará un informe trimestral en el que se indicará además del número de cédula y nombre del moroso, el número de días naturales que tiene en poder del respectivo abogado el proceso y el estado en el que está el expediente en la etapa ejecutiva.

i. En el caso de licencias en negocios inactivos que no estén al día con el pago de la patente, una vez que se han cumplido los tres trimestres de vencimiento y se ha realizado el debido proceso y no se ha recuperado la deuda, se pasará la cuenta de la licencia a una cuenta de incobrables, para ser reactivada en el momento necesario y poder recuperar el monto con el que se congeló.

Artículo 11º. Sanciones por Incumplimiento en caso de incumplimiento por parte de los funcionarios en algunas de las acciones contempladas en éste reglamento se procederá de conformidad con el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, el Código Municipal, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos así como demás normativas que regula la materia.



Artículo 12°. Obligaciones del Personal: El personal del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, en el cumplimiento de sus funciones y sin detrimento del ejercicio de su autoridad, ni de la atención de sus tareas, guardará el debido respeto a los interesados y al público en general e informará a aquellos, tanto de sus derechos como de sus deberes, al igual que sobre la conducta que deben seguir en sus relaciones con del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, instancia que funge como Administración Tributaria Municipal; orientándolos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 13°. Confidencialidad de la información: La información respecto de las bases gravables y la determinación de los impuestos, que figuren en las bases de datos y en los demás documentos en poder del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, tendrá el carácter de información confidencial, debiendo observarse sobre el particular lo dispuesto por la Ley N° 8968 de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Por consiguiente, los funcionarios que por razón del ejercicio de sus cargos tengan conocimiento de ella, sólo podrán utilizarla para el control, gestión, fiscalización, resolución de los recursos, recaudación y administración de los impuestos, y para efectos de informaciones estadísticas impersonales bajo pena de incurrir en las sanciones que contempla la ley. Los abogados externos que se contraten al amparo de lo indicado en este Reglamento, deberán respetar igualmente la Ley N° 8969 y la confidencialidad de la información, a la que tengan acceso en razón de los servicios



que prestan, y estarán sujetos a las mismas sanciones que contempla el ordenamiento jurídico para los funcionarios del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos. No obstante lo anterior, los sujetos obligados a respetar la confidencialidad de la información, deberán proporcionar tal información a los tribunales comunes y a las demás autoridades públicas que en ejercicio de sus funciones, y conforme a las leyes que las regulan, tengan facultad para recabarla.

Artículo 14°. Horario de actuaciones: Los funcionarios del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos actuarán normalmente en horas y días hábiles. Sin embargo, podrán actuar fuera de esas horas y días hábiles, cuando sea necesario para lograr el cumplimiento de sus deberes de gestión, fiscalización o recaudación tributaria.

Artículo 15°. Documentación de actuaciones. En todo caso, el desarrollo de las tareas llevadas a cabo por los funcionarios del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, deberán consignarse en un expediente administrativo, el cual se conformará en el orden cronológico, en que se obtengan o produzcan los distintos documentos, que deberán foliarse en orden secuencial, con el fin de resguardar adecuadamente su conservación.

Artículo 16°. Notificación de las actuaciones: Todas aquellas actuaciones del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, que sean susceptibles de ser recurridas por el interesado, y aquellas que incidan en forma directa en la condición del contribuyente frente a la Administración Tributaria Municipal, deberán ser notificadas a éste de



conformidad con lo establecido en el artículo 137, y 137 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios; atendiendo también lo dispuesto en los artículos 138 y 139 del Código supracitado. Se entenderá válidamente efectuada la notificación en cualquier momento en que el interesado, enterado por cualquier medio de la existencia de un acto administrativo, dé cumplimiento a éste, o interponga en su contra los recursos procedentes. Para el trámite de los permisos o beneficios que establece el artículo 18° del presente reglamento, establezcase la obligación para los solicitantes de contar con un buzón electrónico permanente. Las notificaciones practicadas en los medios señalados producirán los efectos de las realizadas en el domicilio fiscal constituido. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, para que la notificación se practique utilizando el buzón electrónico se requerirá que el interesado lo haya señalado expresamente como medio preferente o consentido. En estos casos, la notificación se entenderá practicada para todos los efectos legales, al quinto día hábil siguiente de aquel en que el documento ha sido introducido en el buzón electrónico.

Artículo 17°. De la función de recaudación. La función de recaudación es el conjunto de actividades que realiza el Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, destinadas a percibir efectivamente el pago de todas las obligaciones tributarias municipales de los contribuyentes y sujetos pasivos. La función recaudadora se realizará en tres etapas sucesivas a saber: voluntaria, administrativa y ejecutiva.



- a) En la etapa voluntaria, el contribuyente cancelará sus obligaciones de mutuo propio, en ausencia de acciones o respondiendo a las acciones generales de recordatorios de fechas de pago emitidas por parte de las diferentes unidades que conforman el Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos.
- b) En la etapa administrativa, por medio de las diferentes unidades que conforman el Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos se efectuará dos requerimientos persuasivos de pago a los sujetos pasivos, requerimientos que se llevarán a cabo en las condiciones que este mismo reglamento señala.
- c) En la etapa ejecutiva, la recaudación se efectúa utilizando los medios legales establecidos y recurriendo a los órganos jurisdiccionales respectivos. Esta etapa es la que ejecutarán los abogados contratados para este fin, en casos calificados; puede conocerse como: c-1) Extrajudicial, que será aquella en que el proceso se encuentre en la municipalidad pero dicha notificación ira firmada y sellada por el abogado, y c-2) Judicial, que será cuando el expediente es trasladado al abogado para que este lo tramite y presente al tribunal respectivo todo este proceso en el plazo de QUINCE días naturales y después el abogado devuelve a la municipalidad una copia del expediente del proceso presentada a los tribunales de justicia. En la etapa ejecutiva todos los costos personales y procesales en que incurra el abogado externo junto con sus honorarios, se trasladan al sujeto pasivo.



Artículo 18°. Limitaciones de los Morosos: Los sujetos pasivos cuando estén en estado de morosidad, no podrán obtener los siguientes permisos o beneficios:

- a. Permisos de Construcción.
- b. Visado de Planos.
- c. Licencias comerciales y de licores.
- d. Participar en los procesos de contratación que promueva la Municipalidad de Tilarán.
- e. Otorgamiento, renovaciones, traslados, traspasos de patentes comerciales y licores.
- f. Resolución municipal de ubicación – Uso de suelo.
- g. Exclusión como patentado a petición del mismo.
- h. Cualquier otro servicio que brinde la Municipalidad.

Artículo 19°. Declaración de Propiedades: Para que un sujeto pasivo reciba cualquiera de los permisos o beneficios citados en el artículo 18°, con excepción de lo anotado en el inciso g), deberá mantener las propiedades a su nombre con una declaración de valor vigente, de conformidad con lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. De igual manera, para gestinar la exoneración del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles conforme lo disponen los incisos b) d) y e) del artículo 4° de la citada ley, deberá mantener las propiedades a su nombre con una declaración de valor vigente.



Artículo 20°. Formas de extinción de la obligación tributaria municipal: La obligación tributaria municipal se extingue por cualquiera de los siguientes medios: Pago, Compensación, Confusión, Condonación o remisión y Prescripción.

Artículo 21°. Compensación: El Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos compensará de oficio o a petición de parte, los créditos tributarios firmes, líquidos y exigibles que tenga en su favor con los de igual naturaleza del sujeto pasivo, empezando por los más antiguos, sin importar que provengan de distintos tributos, y siempre que se trate de obligaciones tributarias

Artículo 22. Confusión: Hay extinción por confusión cuando el sujeto activo de la obligación tributaria, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos afectos al tributo, quede colocado en la situación del deudor, en cuyo caso se proceda con el ajuste correspondiente por parte del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos

Artículo 23°. Condonación: Las deudas por obligaciones tributarias municipales solo podrán ser condonadas por ley. Las obligaciones accesorias, bien sea que se trate de intereses, recargos o multas, podrán ser condonadas únicamente cuando se demuestre que éstas tuvieron como causa, error imputable a la Administración. Para tales efectos, se deberá emitir resolución administrativa, por parte del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, con las formalidades y bajo las condiciones que establece la ley.



Artículo 24° Prescripción: La prescripción de la obligación surge como consecuencia de la inactividad del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, u otra dependencia anteriormente existente, en el ejercicio de la acción cobradora. Los plazos para que ésta opere, su interrupción y demás aspectos sustanciales se registrarán conforme a la ley. En el caso de los tributos municipales, el plazo de prescripción es de cinco años, de conformidad con el artículo 82 del Código Municipal, y en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son tres años según lo establecido en el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La prescripción de intereses, recargos y multas se registrará por lo establecido en la legislación civil. La declaratoria de prescripción únicamente procederá a petición de parte interesada, y podrá otorgarse administrativamente, para lo cual, el contribuyente presentará la solicitud respectiva ante el Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, instancia que le dará el trámite establecido en el artículo 168 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios o norma especialmente dictada al efecto. Emitida la resolución administrativa que declara la prescripción de lo adeudado, se procederá a su cancelación. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no es objeto de repetición.

Artículo 25°. Saldos a Favor: Los sujetos pasivos que tengan saldos a favor, podrán solicitar su devolución dentro del término de ley. Los saldos a favor que hubieren sido objeto de modificación a través del proceso de determinación oficial de los impuestos no podrán ser objeto de solicitud de compensación o devolución, hasta tanto, no se resuelva definitivamente sobre su procedencia. Presentada la solicitud escrita, el



Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos procederá a determinar el saldo a favor del contribuyente, de determinarse el mismo, se analizará si existen otras obligaciones tributarias municipales que puedan ser objeto de compensación, remitiéndose la información al superior jerárquico que corresponda, el cual emitirá la resolución pertinente, declarando el saldo a favor, la compensación que corresponda, el nuevo saldo a favor del contribuyente. De comprobarse los saldos a favor del contribuyente se deberá proceder a los trámites administrativos correspondientes para proceder con su devolución.

Artículo 26°. Deberes del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos en la etapa ejecutiva. La etapa ejecutiva se iniciará una vez agotada la fase administrativa, según lo dispuesto en éste Reglamento. La etapa ejecutiva inicia con el proceso extrajudicial de cobro donde en el expediente aun bajo responsabilidad y custodia de la Municipalidad, se agregan las notificaciones al deudor que serán elaboradas, selladas, firmadas y diligenciadas por el abogado externo. Una vez agotada la vía extrajudicial de cobro, el Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos deberá cumplir con lo siguiente:

a. Determinar las obligaciones vencidas que se le adeuden a la Municipalidad. Esas obligaciones serán trasladadas a los abogados externos para cumplir con la etapa ejecutiva. Las obligaciones que no sean trasladadas a los abogados externos seguirán siendo responsabilidad del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos en la etapa extrajudicial.



b. El Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos trasladará mediante nota de remesa el expediente respectivo para efectos de iniciar la etapa ejecutiva a los abogados externos, este expediente contendrá al menos:

b.1 Copia de las notificaciones de cobro administrativo realizadas al sujeto pasivo.

b.2 Certificación del Contador Municipal que indique la obligación vencida que vaya a ser remitida a cobro judicial, la cual incluirá multas, recargos e intereses, y constituirá el título ejecutivo para el proceso judicial respectivo, de conformidad con lo que establece el artículo 80 del Código Municipal.

b.3. Una constancia del valor del bien inmueble emitida por la Unidad de Bienes Inmuebles y Valoración, como referente en el caso eventual de que el proceso llegue a la etapa de remate.

b.4 Informe registral del bien inmueble que constituya la garantía de la obligación tributaria adeudada a la Municipalidad, de conformidad con lo que establece el artículo 79 del Código Municipal.

b.5 Calidades del contribuyente y domicilio, si se tratara de una persona jurídica, indicación de las citas de la constitución de la sociedad, correspondiendo al abogado certificar la personería jurídica correspondiente.

b.6 Personería jurídica del Alcalde.



c. Asignar a los abogados, conforme a los criterios de distribución establecidos en el cartel de licitación y la contratación respectiva, los casos de cobro judicial, asegurando que dicha distribución responda a criterios de equidad, eficiencia, capacidad, alternabilidad, proporcionalidad y razonabilidad, debiendo haber un equilibrio entre la cantidad de cuentas y los montos de estas entre los diferentes profesionales y el grado de avance de casos anteriores que se hayan asignado.

d. Fiscalizar la labor de los abogados externos, cuando lleven cobros judiciales, para ello, compete a esta Unidad, recibir los informes trimestrales que realicen los abogados externos de conformidad con este reglamento, analizarlos y emitir semestralmente un informe estadístico de recaudo y efectividad en la gestión de cobro de la cartera asignada para conocimiento del Alcalde Municipal.

e. Solicitar al Alcalde Municipal, la aplicación de las sanciones que este reglamento y el ordenamiento jurídico establecen a los abogados que incumplan con sus obligaciones.

f. Solicitar al Alcalde Municipal, se concrete el nombramiento o contratación de nuevos abogados, de conformidad con los estudios técnicos que sustentara la petición respectiva.

g. Llevar un expediente de cada uno de los abogados externos, en el cual se incorporará toda la documentación relacionada con su contratación, los procesos asignados, los informes que éste presente y demás documentos relacionados con su



actuar, los cuales serán agregados al expediente en forma cronológica y estarán debidamente foliados.

h. Informar al Alcalde Municipal, y a la Proveeduría Municipal según corresponda, sobre los incumplimientos contractuales de los abogados externos para proceder con la rescisión o resolución respectiva.

Artículo 27°. Información del Contribuyente: Cada dependencia municipal que lleve un proceso que concluya en el cobro de un tributo o servicio, tiene la responsabilidad de levantar una ficha informativa con los datos de cada contribuyente y mantenerla actualizada. Cada vez que ingrese un nuevo contribuyente a su dependencia o un contribuyente existente cambie su domicilio o teléfono deberá ingresarlo al sistema para que las diferentes unidades que integran el Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, puedan mantener el cobro preventivo, el administrativo, el prejudicial y el judicial al día.

Capítulo III

Expediente Administrativo

Artículo 28°. Responsable de su confección: Las personas responsables de la confección de los expedientes administrativos son los Asistentes Técnicos del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos; sin embargo en esta gestión se requerirá la coadyubancia de todo el personal del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos u otros servidores si la necesidad así lo amerita



Artículo 29°. Contenido del Expediente: El expediente administrativo debe contener la siguiente información:

- Datos personales del contribuyente, nombre, dirección exacta, números de teléfono, correo electrónico, número de fax.
- Certificación de deuda emitida por el Contador Municipal
- Comprobante de los avisos telefónicos, los remitidos por correo electrónico o Fax.
- Copia de las notificaciones de cobro administrativo realizados.
- Copia de la certificación literal o del informe digital de bienes inmuebles que existen a su nombre
- Certificación del valor del bien inmueble en la base de datos de la Municipalidad.
- Si el expediente llega hasta cobro extrajudicial el mismo debe contener la copia de esas dos las notificaciones realizadas durante esa etapa procesal.
- Constancia del valor de la propiedad si se traslada el expediente a la etapa ejecutiva.

Artículo 30°. Ubicación y responsable de custodia del Expediente: los expedientes serán resguardados por el personal de la Unidad de Asistencia Técnica del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos y es responsabilidad de ésta unidad la custodia del mismo.



Capítulo IV

Otorgamiento y Formalización de los Arreglos de Pago

Artículo 31º. Definición de arreglos de pago. Definición de arreglos de pago. El arreglo de pago, es el compromiso que asumen los contribuyentes morosos, de cancelar en tiempo perentorio sean en sede Administrativa o Extrajudicial y de acuerdo con lo dispuesto en éste reglamento, las obligaciones tributarias que adeudan a la Municipalidad de Tilarán. Para realizar dicho arreglo, al momento de formalizar el mismo, la obligación tributaria no debe tener sentencia en firme, con lo cual el contribuyente asume pagar la deuda dentro del tiempo que se le concede de acuerdo con la posibilidad y capacidad económica de cada contribuyente y a la vez con lo dispuesto en ese Reglamento. El personal del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos se encargará de realizar todos los trámites internos requeridos para la formalización de los arreglos de pago; los mismos se tramitarán en Plataforma de Servicios mediante el formulario PHM 007 o Fórmula de Solicitud de Arreglo de Pago, debiendo cumplirse con los siguientes requisitos: a) En caso que el deudor sea una sociedad, deberá aportarse una Personería Jurídica reciente. b) El fiador debe ser asalariado, o ser trabajador independiente activo registrado en la Caja. c) Presentar cédula de identidad del fiador. d) Constancia de salario del fiador. El salario líquido mensual del fiador debe cubrir al menos el 15% de la deuda. e) Si el fiador es trabajador independiente deberá aportar una Constancia de Ingresos extendida por un Contador Privado Incorporado. El ingreso promedio mensual del fiador debe cubrir



al menos el 15% de la deuda. f) Certificación de deuda emitida por la Administración Tributaria -interno-.

En casos muy calificados en los que medie solicitud escrita del contribuyente y se demuestre la imposibilidad de cumplir con el requisito de la garantía fiduciaria pero demostrándose la garantía razonable del efectivo cumplimiento del eventual arreglo de pago, mediante resolución del (de la) Alcalde (sa) Municipal podrá dispensarse del cumplimiento de dicho requisito, debiendo mediar un criterio financiero favorable del Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos o un estudio socio económico del Proceso de Gestión Social.

Los Asistentes Técnicos del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, podrán autorizar unilateralmente la formalización de arreglos de pago para las cuentas que se encuentren en cobro administrativo y extrajudicial que no superen los cinco (5) salarios base según la referencia establecida en el artículo 2 de la Ley No. 7337. Por su parte los Asistentes Técnicos requerirán la aprobación previa del Coordinador del Proceso cuando los adeudos superen los cinco (5) salarios base y sean inferiores a 10 salarios base. Finalmente corresponderá al (a la) Alcalde (sa) Municipal otorgar la aprobación cuando los adeudos superen el equivalente a diez (10) salarios base. En los casos de las aprobaciones previas del Coordinador del Proceso o el (la) Alcalde (sa) Municipal serán requeridas indistintamente de la fase de cobro en que se encuentren. No procederán arreglos de pago cuando exista sentencia definitiva, siendo únicamente admisible la solicitud de suspensión de los procedimientos cuando así lo



determine la Alcaldía Municipal en caso de que el deudor presente por escrito garantía razonable de que pague la totalidad del adeudo más las costas procesales y personales antes del remate

El tiempo máximo que se concede para hacer un arreglo de pago no podrá exceder los treinta y seis meses calendario, contados a partir de la firma del documento respectivo. El Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, elaborará una tabla donde se especificará el monto de los pagos previstos.

Artículo 32º. Incumplimiento en el arreglo de pago. El incumplimiento por parte del sujeto pasivo de una sola de las cuotas del compromiso adquirido, será suficiente para que la municipalidad considere vencido el plazo otorgado, y proceda a pasar la cuenta a cobro en la vía judicial. La persona que teniendo un arreglo de pago lo incumpla, no tendrá derecho a pretender un nuevo arreglo de pago sobre la misma cuenta. Quien manteniendo un arreglo de pago, descuide y ponga en condición morosa el pago regular de sus obligaciones, dejará de inmediato sin efecto el arreglo de pago y será enviada a cobro judicial.

Artículo 33º. Resolución del arreglo de pago. El convenio de arreglo de pago se resolverá únicamente, ante el pago total que realice el sujeto pasivo de la obligación vencida, o cuando se haya retrasado DIEZ días naturales en el cumplimiento de su obligación, en cuyo caso, vencido dicho plazo, se remitirá el expediente a la etapa de cobro ejecutivo en vía judicial.



Artículo 34º. Suspensión del arreglo de pago: Las personas que tengan un arreglo de pago, y lo hayan cumplido cabalmente de acuerdo con los términos consignados; si llegaran a enfrentar un caso fortuito o de fuerza mayor, que les impida seguir pagando el arreglo en los términos acordados, deberán presentarse ante el Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos y demostrar sin lugar a dudas la situación que atraviesan, y haciendo en el acto una solicitud de suspensión del arreglo de pago. Una vez presentada la solicitud, el referido Proceso, dispondrá de CINCO días hábiles para resolver sobre la misma, debiendo la resolución contar con la aprobación del Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, previo a ser aplicada. Las suspensiones en los arreglos de pago, se darán por una única vez y por un máximo de TRES meses, tiempo durante el cual se contabilizarán los intereses y se agregarán a la deuda para recalcularse en el plan de pago.

Artículo 35º. Sobre la documentación relacionada con los arreglos de pago: Toda la documentación que haya sido requerida por el Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos para la suscripción del arreglo de pago, así como una copia del documento de respaldo, será agregada al expediente y debidamente foliada, para su conservación. El documento original que respalda el arreglo de pago acordado, será custodiado por los Asistentes Técnicos del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos.

Artículo 36º. Inclusión de los arreglos de pago en las constancias de pago de tributos municipales: Cuando un contribuyente solicite una constancia de pago de impuestos y



mantenga un arreglo de pago sobre su morosidad, deberá indicarse en la misma la existencia del arreglo y su condición de si está al día o no.

Capítulo V

De las Tasas, Tarifas e Impuestos

Artículo 37°. Servicios e impuestos Municipales Sujetos a Cobro. Los impuestos sujetos a cobro son todos los impuestos de Ley de competencia municipal. Los servicios municipales sujetos a cobro son: recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los residuos ordinarios, aseo de vías, derechos de inhumación y exhumación, mantenimiento de cementerio, mantenimiento de parque y zonas verdes así como cualquier otro que la municipalidad brinde, ya sea urbano o no urbano. Además, están sujetas a cobro las certificaciones del registro público, y las omisiones de los dueños sobre el mantenimiento de la propiedad como limpieza de lotes, u otros establecidos en el artículo 85 del Código Municipal, los cánones y arrendamientos así como las multas, intereses y recargos derivados de la mora en el pago del principal.

Artículo 38°. Definición y actualización de las tarifas: Por los servicios que preste, la Municipalidad cobrará tasas y precios que se ajustarán anualmente, se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más los eventuales costos de seguridad e inversiones más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos, una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días naturales después de su publicación en "La Gaceta". Todo esto conforme lo establece el artículo 83 del Código Municipal.



Artículo 39º. Responsable de actualización de las tarifas: ésta actividad, que debe realizarse en el mes de febrero de cada año, le corresponde al Proceso de Servicios Financieros y Logísticos.

Capítulo VI

Estrategia de Cobro e Incentivos

Artículo 40º. Estrategia de Cobro: el Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, en coordinación con los Asistentes Técnicos del proceso a cargo, establecerá anualmente, en el mes de julio de cada año, la estrategia de cobro para el año posterior, orientada a promover el pronto pago en los contribuyentes, la cual será sometida a la aprobación **previa del (de la) Alcalde (sa) Municipal** junto con el Plan Presupuesto asociado al proceso citado. La estrategia debe contemplar: política de incentivos para el pago por adelantado de los servicios y tributos municipales, acciones de información a desarrollar sobre las fechas de cobro, forma y calendario de ejecución de los avisos de cobro administrativo.

Artículo 41º. Calendarización de las acciones: el Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, en coordinación con los Asistentes Técnicos del proceso a cargo, establecerá, un calendario anual con las fechas en que se estará ejecutando cada una de las etapas contenidas en la estrategia de cobro y coordinará con los puestos de trabajo que tienen participación en la vinculación de las acciones como notificaciones, plataforma de servicios y otras que puedan requerirse.



Artículo 42º. De la Divulgación de la estrategia de cobro: el Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, en coordinación con los Asistentes Técnicos del proceso a cargo, definirá las formas y medios de divulgar en los contribuyentes la estrategia de cobro anual a aplicar por parte de la municipalidad.

Artículo 43º. Seguimiento al Cumplimiento de la Estrategia Es responsabilidad el Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, dar seguimiento al cumplimiento de la estrategia de cobro por parte de los funcionarios e informar regularmente de sus resultados a la Alcaldía.

Capítulo VII

Contratación de los Abogados Externos

Artículo 44º. De la selección. Los abogados externos serán seleccionados por el Alcalde Municipal, por medio de concurso externo que realizará la Municipalidad para su contratación, en cumplimiento de la normativa que establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, para la contratación de este tipo de servicios profesionales. El número de abogados externos a contratar dependerá de la cartera de sujetos pasivos que será remitida a la etapa ejecutiva conforme el estudio y propuesta que efectuara el Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos. Le corresponde al Proveedor institucional, administrar el proceso de contratación, analizar conjuntamente con la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, las ofertas de los participantes en el concurso de antecedentes y realizar la evaluación y



recomendación respectiva, para efectos de que el Alcalde Municipal determine, quiénes serán los profesionales que serán contratados por la Municipalidad.

Artículo 45°. Formalización de la contratación: Los oferentes seleccionados firmarán un contrato con la municipalidad, así como cualquier otro documento que requiera la institución, necesario para la prestación eficiente de estos servicios y para cumplir con las normas que regulan este tipo de contratación.

Artículo 46° Plazo de contratación y No-sujeción de procedimientos a plazo. El plazo establecido para la contratación de abogados será de 3 años renovables por un año adicional. La prestación de los servicios de cobranza no estará sujeta a cumplir con plazos determinados, sino que dependerá del plazo que dure la tramitación del proceso extrajudicial o judicial respectivo. Sin embargo, corresponderá a la Coordinación del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, verificar mediante los informes u otros medios, que los procesos judiciales están activos; de lo contrario, se aplicarán las sanciones que regula el ordenamiento jurídico y este reglamento contra el abogado que incumpla con esta obligación. El abogado tendrá un periodo de DIEZ días naturales para presentar a la Coordinación del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos y la Alcaldía Municipal un informe con la copia de cada expediente presentado al juzgado. Esto lo debe indicar el cartel licitatorio dentro de los términos de referencia.



Artículo 47° De las obligaciones de los abogados externos: Los abogados externos contratados por la Municipalidad para la etapa ejecutiva judicial, estarán obligados a:

- a. Preparar el poder especial judicial según corresponda.
- b. Excusarse de asumir la dirección de un proceso cuando se encuentre en alguna de las causas de impedimento, recusación o excusa, establecidas en el Código Procesal Civil.
- c. Presentar, dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo del expediente completo, el proceso judicial respectivo ante la Autoridad Jurisdiccional correspondiente, y remitir dentro del plazo de los dos días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo citado, copia de la demanda con la constancia de presentación a la Autoridad Jurisdiccional respectiva. De incumplir el plazo indicado, al presentar la copia respectiva, deberá adjuntar nota justificando los motivos de su incumplimiento.
- d. Presentar dentro de los diez días naturales siguientes de cada inicio de trimestre, un informe ante el Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos y la Alcaldía Municipal, sobre el estado de los procesos judiciales a su cargo según los detalles exigidos en el cartel y contrato suscrito entre él y el municipio. Ese informe deberá incluir lo siguiente:



- d.1 Fecha de notificación del arreglo extrajudicial enviado por la unidad de cobro municipal (si lo hay) y firmadas por el abogado.
- d.2 Fecha de presentación de la demanda.
- d.3 Fecha de traslado de la demanda.
- d.4 Fecha de notificación de la demanda al deudor. En caso de que no se pueda notificar indicar las razones.
- d.5 Nombre del deudor.
- d.6 Despacho judicial que atiende la causa.
- d.7 Número de expediente judicial.
- d.8 Estado actual del proceso.
- d.9 Recomendaciones.
- e. Cobrar directamente al sujeto pasivo los honorarios del proceso ejecutivo, de conformidad con la tabla de honorarios del Colegio de Abogados de Costa Rica.
- f. Asumir todos los gastos que se presenten por la tramitación del proceso judicial asignado a su dirección, según los términos del cartel respectivo.
- g. Ante ausencias de su oficina por plazos mayores a tres días hábiles, deberá indicar al menos ocho días hábiles antes de su primer día de ausencia, por



escrito al Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, el profesional que deja responsable de los procesos judiciales a su cargo, sin embargo, el abogado contratado por el municipio, seguirá siendo responsable de las obligaciones y deberes que se generen con motivo de la contratación y los asuntos que se le asignen

h. Realizar estudios de retenciones como mínimo cada tres meses, en los procesos que estén bajo su dirección y solicitar cuando exista sentencia firme, la orden de giro correspondiente, a efectos de lograr el ingreso de dichos dineros a la caja municipal.

i. Dictada la sentencia respectiva, el abogado externo director del proceso, deberá presentar la liquidación de costas en un plazo no mayor de quince días naturales después de dictada la misma.

j. Comunicar por escrito, al día hábil siguiente del remate, el resultado del mismo, al Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos,

Artículo 48º. Prohibiciones: Se prohíbe a los abogados externos incurrir en lo siguiente:

- a. Realizar ningún tipo de arreglo de pago con el contribuyente
- b. Solicitar por concepto de sus honorarios profesionales una suma mayor o menor a la estipulada en la Tabla de Honorarios de los Aranceles por del Colegio de Abogados.
- c. Aceptar acciones judiciales o administrativas contra la Municipalidad.



d. Recibir pagos o abonos de las obligaciones tributarias adeudadas.

e. Contratar a funcionarios municipales o vinculados a éstos hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, para que le apoyen en las labores contratadas por la municipalidad.

Artículo 49°. Terminación o suspensión del proceso judicial: Una vez que el cobro judicial haya sido iniciado, sólo podrá darse por terminado el proceso judicial por el pago total de la suma adeudada a la Municipalidad, incluyendo las costas procesales, personales y cualquier otro gasto generado durante su tramitación o con ocasión del mismo. También podrá darse por terminado en el caso en que se determine fehacientemente, la imposibilidad de cobro de la cuenta por causas ajenas al profesional en derecho.

Artículo 50°. Cobro de honorarios profesionales. El cobro de honorarios profesionales lo hará directamente el abogado externo director del proceso al contribuyente, en caso de que éste pretenda cancelar previo a la terminación del proceso judicial respectivo. Dicho cobro se realizará, sin excepciones, con base en la Tabla de Honorarios establecida en el Arancel de Abogados. Los honorarios de los abogados externos correrán a partir del momento de la presentación del expediente en cobro judicial al Juzgado correspondiente y se cancelaran conforme lo establece dicha table, sea una tercera parte con la presentación de la demanda, la segunda parte con la sentencia y el tracto final cuando finaliza el juicio . Tratándose de los procesos



monitorios, el pago será así: a. La mitad con la presentación de la demanda o contestación; b. Un veinticinco por ciento (25%) adicional con la sentencia firme, y c. El último veinticinco por ciento (25%) con el remate o con la aprobación de la liquidación, si no hay bienes.

El Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos únicamente podrá recibir, estando el adeudo en sede judicial, la cancelación o formalización del arreglo de pago del monto adeudado por el sujeto pasivo, mediante la presentación de nota del abogado externo director del proceso, de que le han sido cancelados de conformidad los honorarios de abogado, y se aportará además copia de la factura emitida por el abogado correspondiente o una copia del recibo bancario del depósito a la cuenta del abogado. Asimismo, no se solicitará dar por terminado el proceso judicial respectivo, hasta tanto el Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos le indique por escrito al abogado externo director del proceso, que se ha recibido de conformidad en las cajas municipales, la totalidad de la obligación vencida adeudada por el sujeto pasivo, sus intereses, recargos y multas, o que el adeudo ha sido objeto de formalización de un arreglo de pago la cuenta se traslado a un arreglo de pago.

Artículo 51º. Condonación de honorarios. Procederá únicamente la condonación de los honorarios profesionales cuando así lo haya determinado el abogado director del proceso, el cual lo hará constar mediante nota dirigida al Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos con la justificación correspondiente.



Artículo 52°. Pago de honorarios de abogado por parte de la Municipalidad: Únicamente procederá el pago de los honorarios de abogado directamente de la municipalidad cuando de Oficio la Municipalidad decida finalizar el trámite legal existente en cuyo caso la administración deberá justificarse dicha decisión y el abogado demuestre que dicho expediente cuenta con un número de expediente en la vía judicial.

Artículo 53°. Resolución automática y anticipada del contrato de servicios profesionales: Se resolverá anticipada y automáticamente el contrato por servicios profesionales cuando se den las siguientes causales imputables al respectivo profesional:

- a. El abogado externo realice cualquier acción judicial o administrativa contra la Municipalidad.
- b. Cuando por negligencia o irresponsabilidad demostrada en el juicio, perjudique los intereses de esta Municipalidad.
- c. Cuando el abogado omita atender los requerimientos de información sobre la evolución de los casos a él remitidos, por parte de la Coordinación del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos o la Alcaldía Municipal.

Artículo 54°. No-remisión de expedientes de cobro judicial: No se remitirán más expedientes de cobro judicial al abogado externo que incurra en las siguientes causales:



- a. Incumpla con su obligación de presentar dentro de los diez días naturales siguientes de cada trimestre, un informe al Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos y la Alcaldía Municipal, sobre el estado de los procesos judiciales a su cargo.
- b. Incumplir con su obligación de remitir copia de la demanda con su constancia de presentación ante la Autoridad Jurisdiccional respectiva, dentro del plazo indicado en este Reglamento.
- c. Cuando habiendo acaecido el remate, no comunique sobre el resultado del mismo al Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, dentro de los ocho días naturales siguientes a aquel en que el mismo se efectuó.

Artículo 55°. Otras sanciones. La Municipalidad podrá realizar los trámites administrativos y judiciales respectivos contra el profesional en derecho, en aquellos casos en que se demuestre negligencia, dolo, culpa grave o impericia en la tramitación judicial de las obligaciones vencidas. Sanciones que podrán ser administrativas, disciplinarias, penales o civiles.

Artículo 56°. Rescisión anticipada y por mutuo acuerdo de la contratación: Se rescindirá anticipadamente y por mutuo acuerdo el contrato por servicios profesionales de aquellos abogados externos que por alguna razón personal o profesional, quieran dejar de servir a la Municipalidad, debiendo comunicar esa decisión expresamente y por escrito a la Alcaldía Municipal, con treinta días naturales



de antelación al acaecimiento, nota de la cual la alcaldía remitirá una copia al Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos.

Artículo 57º. Obligaciones de los abogados externos al finalizar la contratación: Al finalizar por cualquier motivo la contratación de servicios profesionales, el abogado externo respectivo, deberá remitir la totalidad de los expedientes extrajudiciales y judiciales al Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos en un plazo que no exceda los ocho días hábiles posteriores a la fecha del vencimiento, acompañado con un informe del estado actual de los mismos, y el documento respectivo de renuncia de la dirección del proceso, para que sea presentado por el nuevo abogado externo que continuará con la dirección del mismo. El Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos, deberá haber remitido el o los expedientes al nuevo director del proceso, en un plazo no mayor de ocho días hábiles posteriores a la recepción de los mismos por parte del anterior director del proceso.

Capítulo VIII

Terminación de la Suspensión de la Acción Judicial

Artículo 58º. Terminación o suspensión del proceso judicial: Una vez que el cobro judicial haya sido iniciado, sólo podrá darse por terminado o suspendido, según sea el caso, el proceso judicial por el pago total de la suma adeudada a la Municipalidad, incluyendo las costas procesales, personales y cualquier otro gasto generado durante



su tramitación o con ocasión del mismo. También podrá darse por terminado en el caso en que se determine fehacientemente o así se declare, la imposibilidad de cobro de la cuenta por causas ajenas al abogado.

Capítulo IX

De los Remates

Artículo 59º. Los Remates: A fin de proteger al máximo los intereses hacendarios de la Municipalidad, se fija el siguiente procedimiento para la acción:

- a) Según la certificación de bienes inmuebles el bien está valorado por un monto, la municipalidad debe tener presupuestado el monto correspondiente a la diferencia entre el valor del bien y el monto adeudado en el caso eventual de no contar con compradores en el remate.
- b) La Municipalidad, definirá un presupuesto anual para enfrentar casos de remate sin compradores, o casos en que exista interés de la municipalidad de adquirir el bien inmueble puesto a remate. El monto de dicho fondo deberá estar contemplado en el Plan-Presupuesto Municipal.

Artículo 60º .El abogado está obligado a cotejar el edicto antes y después de su publicación en el Boletín Judicial, con los documentos que fundamentan la demanda y será responsable ante la Municipalidad, de cualquier perjuicio que por error al respecto pudiera causar su omisión.



Artículo 61º. El día hábil siguiente al remate, el abogado deberá de informar por escrito al Coordinador del Proceso de Servicios Ciudadanos y Técnicos y al Alcalde Municipal, el resultado del remate.

Capítulo X.

Disposiciones finales

Artículo 62º. A las materias que son objeto del presente Reglamento, resultan aplicables las disposiciones contenidas sobre las mismas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el Código Municipal, el Código Procesal Civil, la Ley General de Administración Pública, la Ley de Administración Financiera de La República y Presupuestos Públicos, la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Formas Conexas y el Decreto de Aranceles Profesionales para Abogados, así como cualquier otra norma que guarde relación con este Reglamento.

Artículo 63º. El presente Reglamento deroga cualquier disposición anterior que se oponga.

TERCERO: Requerir a la Administración Municipal para que ponga a disposición de los ciudadanos el presente proyecto por medio de la página web de la Municipalidad de Tilarán (www.tilaran.go.cr); lo anterior por el término de DIEZ días contados a partir de la publicación del anuncio respectivo en el Diario Oficial La Gaceta.



20.1. El Regidor Presidente **Carlos Enrique Ulloa Rojas**, somete a votación la dispensa de trámite de comisión.

ACUERDO # 521: se acuerda por unanimidad aprobar la dispensa de trámite de comisión a la moción antes presentada.

DICHO ACUERDO ES ACOGIDO POR UNANIMIDAD, DECLARADO EN FIRME Y DEFINITIVO. LO VOTAN AFIRMATIVAMENTE, LOS REGIDORES PROPIETARIOS: ROLANDO MEJÍAS MOREIRA, JOSÉ EFRÉN ULLOA MEDRANO, JOHEL SALAS ALVARADO, MANUEL ALBERTO DURÁN LOAIZA Y CARLOS ENRIQUE ULLOA ROJAS.

20.2. El Regidor Presidente **Carlos Enrique Ulloa Rojas**, somete a votación la moción antes presentada.

ACUERDO # 522: se acuerda por unanimidad aprobar la moción antes presentada.

DICHO ACUERDO ES ACOGIDO POR UNANIMIDAD, DECLARADO EN FIRME Y DEFINITIVO. LO VOTAN AFIRMATIVAMENTE, LOS REGIDORES PROPIETARIOS: ROLANDO MEJÍAS MOREIRA, JOSÉ EFRÉN ULLOA MEDRANO, JOHEL SALAS ALVARADO, MANUEL ALBERTO DURÁN LOAIZA Y CARLOS ENRIQUE ULLOA ROJAS.

Es todo. Es conforme, expido la presente certificación al ser las dieciséis horas del ocho de agosto del dos mil diecinueve. No se agregan los timbres de ley por encontrarse este ayuntamiento exento del pago. **Br. Silvia María Centeno González, cédula 503200579 - Secretaria de Concejo.**